أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلَا مُعَاوَلَةٍ.

وَيَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ؛ فَيَجْعَلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَىٰ بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمْ.

وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ؛ كَآبَائِهِمْ.

وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ لِأَبٍ؛ كَالْأَبِ.

وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَأَبُو الْأُمِّ؛ كَالْأُمِّ.

فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُّ، فَإِنِ اسْتَوَوْا قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ، وَجَعَلْتَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِمَنْ أَدْلَىٰ بِهِ، وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ.

فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَىٰ وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَىٰ قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لِأَوْلَادِهِنَّ: لِلِابْنِ الثُّلُثُ، وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ، وَلِلِابْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثَ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ= فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّاتِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ.

فَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ نَزَّلْتَ الْبَعِيدَ حَتَّىٰ يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، ثُمَّ قَسَّمْتَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.

وَالْجِهَاتُ ثَلَاثٌ: الْبُنُوَّةُ وَالْأُمُومَةُ وَالْأُبُوَّةُ.

٤- بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

وَهِيَ سَبْعَةٌ:

[١] فَالنِّصْفُ مِن اثْنَيْنِ.

[٢] وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ.